

GENERAL INSTRUCTIONS

The Answer Booklet consist of 40 pages. No continuation sheets shall be provided to any candidate under any circumstances. So they are required to complete their Answers within this booklet only.

- Do not write your Examination Roll Number/any Mark at any other place other than the space provided on the title cover of the Answer-Book.
- Do not write any matter except your Examination Roll No. on your question paper.
- Do not write your name /Department / College anywhere on the Answer Sheet.
- A candidate guilty of making appeals to examiners in his/her answer-book will entail the penalty as provided for use of unfair means.
- No answer book or paper of any kind is to be removed from Examination Hall except the question paper. No page is to be torn out/replaced in the answer book.
- This answer book must be delivered to the invigilator on duty in the room, even if no question has been attempted.
- No candidate will be allowed to leave the Examination Hall before half the time is over.
- Always keep the student Examination I-Card with you and show it to the supervisor staff on duty as and when required / demanded.
- The candidates should not talk with any examinee and should not disturb smooth functioning of the Examination Centre during the conduct of examination.
- The Examinee should check their pockets, desks, geometric boxes etc., immediately after they occupy their seats. If any paper written on otherwise found, it should be handed-over to the invigilator on duty.
- Before writing on the answer-book the candidates should see that they have been supplied correct question paper as per the date sheet and also the answer book supplied to them is not damaged on any account.
- Candidate should number the answer according to the number given in question paper.
- No blank pages be left in between answer to various questions.
- Strike of the blank pages in the Answer book, if any before submitting the answer book to the invigilator.
- A candidate who comes after 30 minutes of the commencement of the Examination shall not be permitted to take the examination.
- No candidate shall be allowed to carry inside the examination hall, any textual material, printed or written, bits of paper or any other material of like nature.
- Candidate shall use only Blue or Black ink pen or ball pen in the answer booklet. Use of any other ink/ball pen (Except blue or black) by the candidate in the Answer Booklet shall be considered as use of unfair means.
- Cellular phones, pagers and articles like nature shall not be allowed in the examination hall (scientific/simple calculators are however permissible in the examination hall, if prescribed.)
- Smoking in the examination hall during the conduct of examination is strictly prohibited.
- Do not write anything inside the answer book before distribution of question paper.

INSTRUCTIONS FOR FILLING OMR SHEET

- Use Pen/Ball for writing Alphabets & Numerals in ☐ Boxes.
- Use HB pencils for darkening the circles.
- To change marking in any circle erase completely & make fresh marking for examination Roll Number, Paper ID, Centre Code or Marks obtained.
- Circles marked like this are wrong.    
- Correct method of marking of the Circles is    

Part - I

(For Candidate)
Candidate must write all the details mentioned in this part with Pen/Ball Pen.

Part - II & III

EXAMPLE FOR CANDIDATE TO FILL

SEMESTER	PAPER CODE	MARKS OBTAINED TOTAL TO BE FILLED BY EXAMINER	MARKS OBTAINED TOTAL (TO BE FILLED BY CHECKER) IN CASE OF DISCREPANCY
33	T C Y 1 0 1	1 0 0	0 5 0
1 1		1 1	1 1
2 2		2 2	2 2
3 3		3 3	3 3
4 4		4 4	4 4
5 5		5 5	5 5
6 6		6 6	6 6
7 7		7 7	7 7
8 8		8 8	8 8
9 9		9 9	9 9
0 0		0 0	0 0

EXAMPLE FOR FILLING

Part - IV

EXAMPLE FOR CANDIDATE TO FILL

CANDIDATE ROLL NO.	DATE OF EXAM	PAPER CODE
4 3 3 3 6 6 5 0 7 6 5 0	Date: 1 0 Month: 0 6 Year: 0 9	T C Y 1 9 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		9 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0

Gang
Registrar



प्रश्न संख्या एक का उत्तर :-

उत्तर (क) :- अपकृत्य क्या है :- What is contempt :- अपकृत्य एक कानून से विपरीत कार्य है जो कार्य कानून के दृश्य से विपरीत होत है इसे अपकृत्य या तर्ज कहा जाता है यह कार्य एक सिविल विधि के अन्तर्गत आता है अपकृत्य में किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड माय नहीं है अर्थात् अपकृत्य में किसी भी प्रकार की जॉरिमें की भरपाई की जाती है। सामान्यतः के अनुसार - अपकृत्य वह कार्य है जो विधि के अनुसार नहीं किया गया हो या नियमानुसार करने लायक न हो अर्थात् इस विधि में जॉरिमें दाता द्वारा जॉरिमें प्राप्त व्यक्ति या वस्तु की भरपाई की जाती है तथा यह सिविल न्यायालयों में दर्ज मामला होता है। अपकृत्य विधि विहीन कार्य के अन्तर्गत आता है कहा जाता है कि जो कार्य नहीं करते लायक वे जिसे समाज व कानून से स्वतन्त्रता पूर्वक कले की अनुमति प्रदान नहीं होती है। अपकृत्य के निवारण के लिए अपकृत्य कर्ता द्वारा उसकी भरपाई डॉक्टरेट द्वारा पहुँचे व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष को दिया जाता है।



उत्तर: (ख) - अपकृत्य एवं अपराध में अन्तर:- कानूनी दृष्टि से अपकृत्य एवं अपराध दोनों में बहुत भिन्नता होती है अपकृत्य व अपराध में पाये जाने वाली भिन्नता निम्नलिखित है -

अपकृत्य	अपराध
1- अपकृत्य एक ऐसा कार्य है जिसकी भरपाई की जाती है	1- अपराध एक ऐसा कार्य है जिसपर दण्ड दिया जाता है
2- अपकृत्य का माद सिविल न्यायालय के अन्दर आता है	2- अपराध जैसे कृत्यों का माद क्राइम न्यायालय के अन्तर्गत आता है
3- अपकृत्य के अन्तर्गत केवल भरपाई होती है	3- अपराध के अन्तर्गत भरपाई व दण्ड दोनों होते हैं
4- अपकृत्य एक दीवानी माद होता है	4- अपराध एक क्राइम है जो फौजदारी के अन्तर्गत आता है
5- अपकृत्य के अन्तर्गत जोखिम दत्त द्वारा जोखिम प्राप्त कर्ता को डायरेक्ट भरपाई की जाती है	5- अपराध लिये गये व्यक्ति विशेष को इसकी भरपाई सरकार के फंड में जमा होती है
6- अपकृत्य दण्डात्मक नहीं है	6- अपराध दण्डात्मक है



उत्तर (ग):- सम्प्रभु उन्मुक्ति क्या है:- सम्प्रभु एक सरकार का अभिन्न
 अंग है यह कानूनी षेग के
 अन्तर्गत होने वाले षेग को सिद्ध करता है सम्प्रभु को पक्षा
 के अभिन्न षेग के रूप में रखा जाता है यह जनता को
 व प्रतिनिधियों को स्वतन्त्रता प्रदान राज्य में रहने व षेग
 रहित रहने की प्रेरणा देता है
 सम्प्रभु उन्मुक्ति एक प्रकार के
 स्वतन्त्रतात्मक कानून है यह सर्वेव राज्य के उन्मुक्ति विकास की
 प्रेमी में जाता है सम्प्रभु सम्मान राज्य की भाग करता
 है इसके अन्तर्गत जनता तथा जनता का विरोध व नियन्त्रण
 की शक्ति प्राप्त होती है
 सम्प्रभु देशा एक जन कल्याणकारी राज्य की
 मांग करता है जन कल्याणकारी राज्य की भाग के साथ उस राज्य
 के स्वतन्त्रतात्मक कानूनी व्यवस्था पर जोर देता है यह पर
 जोर कानूनी व्यवस्था को के विरोध पर बल दिया जाती है
 यह स्पष्ट होता है कि सम्प्रभु उन्मुक्ति देश के कानूनी
 विकास पर काफी प्रवृत्त रहा है जो वर्तमान में भी
 देश के अध्याधिक स्वतन्त्रता का अभिन्न षेग का
 कार्य को रहा है



उत्तर (च) :- विद्वेष पूर्ण अभियोजन की आवश्यक शर्त का

अर्थ :- विद्वेष पूर्ण अभियोजन वह अभियोजन है जिसे किसी न्यायालय द्वारा द्वेष सिद्ध किया गया हो तथा न्यायालय द्वारा उसे दोषी माना गया होना हो।

विद्वेष पूर्ण अभियोजन के अन्तर्गत द्वेष को कभी

किसी मामले में दण्ड भी सुनाया गया हो

विद्वेष पूर्ण अभियोजन की कुछ शर्तें निम्नलिखित हैं।

1- किसी न्यायालय द्वारा यदि किसी व्यक्ति विशेष को

किसी प्रकार के मामले में दोषित किया गया हो।

2- विद्वेष पूर्ण अभियोजन के अन्तर्गत किसी प्रयोजन पर कार्य वादी हुई हो।

3- न्यायालय में मामले विचारार्थ हो या द्वेष सिद्ध हुआ हो।

4- व्यक्ति विशेष अपराध की प्रवृत्ति के अन्तर्गत आता हो।

5- न्यायालय द्वारा उसे दोषी माना गया हो।

6- अपराधिक दृष्टि के अन्तर्गत आता हो तथा जानकी

वादात्मक के अन्तर्गत हो।

7- कानूनी दृष्टि से अपराधिक हो।

8- गैर मामलों से सम्बन्ध रखता हो।



प्रश्न संख्या 05 का उत्तर :-

उत्तर (क) :- भारत में अपकृत्य विधि के उभरते हुए आयामों का वर्णन :- भारत में अपकृत्य विधि के उभरते हुए आयामों का वर्णन से तात्पर्य यह है कि भारत एक संविधान निर्धारित कानूनों से बंधा हुआ है। यह पर संविधान के अनुसार कानूनों को विशेष महत्व दिया गया है। भारत में कानूनों का जाल है हम यह भी कह सकते हैं कि भारत के हर नागरिक को हर नियम व कानूनों से अजरम पड़ना है। मानने के लिए भारत केवल जनवाजिक देश माना जा रहा है। कानूनी ढाँचा में इसे कानूनी देश की संज्ञा दी जा रही है। इसी प्रकार भारत देश के अन्तर्गत किसी प्रकार के कानूनी को गति देने से पहले कानूनी ज्ञान होना बहुत जरूरी बात है। भारत विधि प्रदात देश है।

बेल्हनेन के अनुसार - भारत में विधि की विशाल प्रकृति है। विधि के अनुसार एक अभिन्न शाखा है। जिससे इसे देश पर नियंत्रण किया जाता है। विधि से बाहर के कार्यों को अपकृत्य माना नहीं कोते योग्य कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। भारत देश में विधि के पूर्ण ज्ञान की जरूरत है। इसके कारणों से अपकृत्य विधि के आयाम विशेष गति से उभर रहे हैं।



अपकृत्य विधि वह विधि है जिसके अन्तर्गत कारी
 उद्योगों का विरोध होता है अपकृत्य विधि के
 अन्तर्गत जिस गैर कार्य की मान्यता स्थापित करने
 उसका अस्वीकार लगाई जाती है मान्यता स्थापित करने
 भारत एक बड़ा देश है इसमें कुछ तथ्य कारी
 मजदूरों के विपरीत कार्य कारी है जो कारी
 मजदूरों के विपरीत कार्य करता है उसका विधि
 द्वारा अपकृत्य विधि द्वारा कार्य बाही की जाती है
 यह कार्य बाही रक्षात्मक द्वारा रक्षात्मक नहीं करके
 अस्वीकार हेतु किया जाता है यह विधि आपराधिक
 विधि से बिल्कुल भिन्न होती है अपकृत्य विधि
 का अस्वीकार भारत देश में बहुत ही है
 क्योंकि भारत में अपकृत्य कार्य को बन्द
 विधायक वस्तुओं की लादात बहुत बड़ी मात्रा में उभरी
 रही है इस लिए यह देश अपकृत्यिक वस्तु
 का लगान लगाने के लिए न्याय विधि की शिफारिश
 करता है यदि अपकृत्यों को विधि नहीं होती तो
 शायद अपकृत्य पर न चरण शिवा का प्रदूषण जाती
 यह बहुत बिल्कुल ही अनुचित होगा कि भारत में



अपकृत्य पर विधि लागू हो यह जरूरी होगा कि अपकृत्य
पर विधि का आयात दीर्घ होना चाहिये, वसका विधि
आपका आयात दीर्घता उदात्त भागी हो भारत में
अपकृत्य नहीं होगा यह का इस प्रकार से गन्त कार्य
नहीं होने, लम्बी कार्य कानूनी दृष्टिकोण से उम्मीदवारि
होगे

भारत में अपकृत्य विधि के आयातों को उम्मीद देश अप
कृत्य की दिशा व दशा बदल जायेगी, भारत एक विशालभूय
देश होने के नाते यह पा प्रत्येक कार्य हेतु नीति बननी
जल्दी होगी तथा यह नीति भी कानूनी होगी।
अपकृत्य को शेको के लिए भारत में विधि को उम्मीदवारि
बना दिया गया है जो किसी प्रकार के गन्त कार्य से
रुके तथा इस प्रकार के विधि के आ-डा लेने के लिए
विशेष आशिया नलाये तथा इससे आशिया के हेतु

विशेष निर्धार लेने की आवश्यकता को जाय 1
भारत में अपकृत्य के कार्य को देखते हुए यह विधि
आयातों की हानि का अपकृत्य कि उम्मीद आयात
को के आशिया के, महत्व दिया गया है
आशिया अपकृत्य पर विधि का वस्तु महत्व है यह पा
अपकृत्य को रोकना विधा गया है।



प्रश्न:- संख्या पाँच के (ग) का उच्चार :-

प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन :- टॉर कासीसी भाषा का शब्द है जो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के टॉरि शब्द से हुई है। टॉर अंग्रेजी भाषा के गैर वब्बा रोमन भाषा के डिलिकट (व्यक्ति) भाषा का शब्द है अंग्रेजी भाषा में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मार्सेन विदि वेन्नाओ (1598) ने किया था। उसके बाद टॉर (1600) एक ऐसी कार्य है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कानूनी हस्त प्रदत्त वब्बा द्यति कहा जाये। ऐसी द्यति की प्रति मानी गई। गैले ही वह कार्य करने वाले या अनजाने में लिया हो टॉर को टॉरी अनुवाप - उपपत्ति या अपपत्ति है।

दुष्टकृति को परिभाषा :- न्यायापे मिन्न मिन्न विद्वाने
आपहृत्य की मिन्न मिन्न परिभाषाओं की
इसलिए जो वे सब तथ्य मिन्न के स्थानों पर
उद्धृत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं।

1- एतन् लोका के अनुसार अपष्टुत्य एक हीका-न उपे.
जो सेविहा से स्वतन्त्र होना है सिद्ध



उपाय दीवानी आयालय में कारिबार की सेवा के रूप में किया जाता है।

2. खान-5 के अनुसार - अपकृत्य एक दीवानी अधिकृत कार्य है जिसके लिए उचित उपाय कारिबार की कार्यवाही है जो लेविश में यास में आयका किसी प्रकार के सामयिक दायित्व से भिन्न होता है।

उ-विनफी 05 के अनुसार - अपकृत्य पूर्ण कार्य या दायित्व कारण द्वारा पहले से है। निम्न किसी कर्तव्य को भोग करने से होता है यह कर्तव्य व्यापक रूप से किसी व्यापक या छोटा है तथा इसका भोग होने को अधिक उपाय, अनिर्धारित धर्जने की प्राप्ति के लिए किया लाये इसे बाद द्वारा किया जाता है।

अपकृत्य पूर्ण दायित्व कारण द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भोग होने के कारण उत्पन्न होता है कारण का यह आदेश है कि हम किसी व्यापक के (1) शरीर (2) सम्पत्ति (3) सम्मान को होने न पहुँचाये यदि हम किसी कारणों को अधिकृत न करता हों तो हम अपकृत्य के लिए उत्तर दार होंगे। हमें इस व्यापक को इसे होने की



कारि की रात कारी पेशी, इनके विभिन्न पूरक सामाजिक या व्यापिक कर्तव्य के लिए लोग हमारे निहा ही का सहारे हो कि-इ हो कारि की रात हेरे हेरे बाध्य नहीं का मिलते, अतः कारि हलत इसके निर्धारित कर्तव्य भंग के फलस्वरूप ही अपने कृत्य रूके कारीव्या का जन्म होता है

कारिनी कर्तव्य जनसाधारण के प्रति होता है (Legal duty

if towards person :- कारिनी कर्तव्य जनसाधारण के प्रति होता है अपकृत्य से समाज के सभी व्यक्तियों के प्रति होता है अतः जो भी कार्य लोभलाली अदिनारी के विरुद्ध होता है उनके सम्बन्ध में अपकृत्य से बाधित उत्पन्न हो जाता है

उदाहरण :- सड़क पर चलते समय प्रत्येक व्यक्ति को सावधानी भ्रष्टा का अदिनारी हो रहे इन सभी व्यक्तियों के प्रति हो जो सड़क पर चल रहे हैं कारिनी कर्तव्य के उलंघन के निमित्त अतिरिक्त हानि रूके का बाध बाधा निम्न का सहारा है

अपहृत्य विधि में दायित्व होता

इसरो जान १९८८ कोई लायव

અપભ્રંશ વિશે એ સમજાવવા માટે એક નોંધ

रखने का दर्जा दिया गया है जबकि अप्रकृत विधि की

दायिदेवा का कला को हा हा दादी हो अमृत

विधि वेदाङ्गो हारा इति विधि को (अथर्व वेदाङ्गो हारा इति विधि)

गालि ८९) को गालि गाँव किरिया गिया मु ल्याह एक महविहीन

द्वयं गान्धर्वं त्रिं विना

न हो यह निश्चित होना गया है कि
 न हो यह निश्चित होना गया है कि

विशेष रूप से $\frac{1}{2}$ का मान $\frac{1}{2}$ है।

[illegible]

ਅਨਿ ਘਾਟਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਵਾਮੀ

(Handwritten musical notation on a staff)

Handwritten notes on lined paper, including the word "Lafayette" and other illegible text.

मिरे जलान की आदत को छोड़ दो।

[illegible]

१. संज्ञा २. संज्ञा ३. संज्ञा ४. संज्ञा ५. संज्ञा ६. संज्ञा ७. संज्ञा ८. संज्ञा ९. संज्ञा १०. संज्ञा

[illegible]

1.1.17 R. 5th 2 11.11 12.11



प्रश्न :- संख्या 02 (घ) का उत्तर :-

के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार :- भारत में रहने वाले नागरिकों को आरक्षित विधि द्वारा उपभोक्ता से सम्बन्धित कई अधिकार प्राप्त किए हैं जो निम्नलिखित हैं :-

भारत में उपभोक्ता के जीवन सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार इनके मुख्य दोन हैं उपभोक्ताओं के अधिकार नि

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोत्तम संरक्षण प्रदान करना एवं उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों एवं अन्य प्राधिकरणों की स्थापना करना है इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 4 में एक को-ट्रिब्यूनल उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना को गठन के बारे में प्रावधान किया गया है उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों का संरक्षण व सर्वधन

1 - उपभोक्ता सुरक्षा का अधिकार -



2- स्थापित लिये जाने का अधिकार

3- उपभोक्ता को चयन का अधिकार

4- उपभोक्ता को मुआवजा का अधिकार

5- प्रतिरोध का अधिकार

6- शिक्षा का अधिकार

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद :- उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण में राज्य सरकार द्वारा राज्य में भी राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना व गठन की प्रावधान किया गया है। यह परिषदों की कार्यवाही में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार को उचित निगरानी मिले और राज्य सरकार को अधिकृतता प्राप्त हो सके। राज्य सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गयी है।

राज्य उपभोक्ता संरक्षण को उपभोक्ताओं से उपभोक्ताओं की भी स्थापना की गई है। इससे स्थापना राज्य सरकार एक अधिकृतता प्राप्त होगी।



प्रश्न

२ का (ड)

मानव
कर्म

— उपरोक्त संस्था
वैधानिक विभाग राज्य
निर्माण किया जा रहा है

अभियोग का
उपरोक्त भाग